

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice Estados Unidos Mexicanos.-
Presidencia de la República.

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2o. fracción IX, 8o., 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, fracción V, 37, 38 y 49 a 56 de la Ley General de Bienes Nacionales, he tenido a bien expedir el siguiente.

REGLAMENTO DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y DE LOS TERRENOS GANADOS AL MAR

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones Generales

ARTICULO 1o.- El presente Reglamento es de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer las normas, políticas y procedimientos para el control, administración, inspección y vigilancia de la zona federal marítimo terrestre y de los terrenos ganados a mar o a cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas.

ARTICULO 2o.- Los términos a que se refiere este Reglamento tendrán la connotación siguiente.

1.- Ley La Ley General de Bienes Nacionales;

II.- Secretaría La Secretaría de Asentamientos Humanos y obras Públicas;

III.- Reglamento: El presente Reglamento;

IV.- Concesión: El derecho otorgado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, con la intervención que corresponda a otras dependencias de la Administración Pública Federal en favor de Personas físicas o morales, para aprovechar o explotar la zona federal marítimo terrestre o los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas;

V.- Destino Cuando el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas asigna en favor de dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, o de los Gobiernos Estatales o Municipales, la zona federal marítimo terrestre o los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas para su uso, aprovechamiento o explotación en fines públicos;

VI.- Permiso: El derecho otorgado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, con la intervención que corresponda a otras dependencias de la Administración Pública Federal, en favor de personas físicas o morales, para usar de manera transitoria la zona federal marítimo terrestre o los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas;

VII.- Autorización: Cuando el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas autoriza la modificación de las bases o condiciones conforme a las cuales se otorgaron las concesiones o permisos, o se establecieron los destinos de la zona federal marítimo terrestre o de los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas;

VIII.- Playa: La parte de tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el agua desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales;

IX.- Zona Federal Marítimo Terrestre: La faja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable, que corre paralela a los litorales del mar o a las riberas de cualquier depósito que se forme con aguas marítimas, o de los ríos, desde la desembocadura de estos en el mar, hasta el punto río arriba, donde llegue el mayor flujo anual. Se entiende por transitable el área que en un plan, horizontal presente un ángulo de inclinación de 0 a; 30 grados;

ARTICULO 3o.- La zona federal marítimo terrestre será delimitada tomando en cuenta las características topográficas del área y en base a lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley.

ARTICULO 4o.- La zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, son bienes de dominio público de la Federación, inalienables e imprescriptibles y mientras no varíe su situación jurídica, no están sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional.

Corresponde a la Secretaría poseer, administrar, controlar y vigilar los bienes a que se refiere este artículo.

Cuando la zona federal marítimo terrestre o los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, formen parte de los recintos portuarios o estén destinados para instalaciones y obras marítimas o portuarias, su administración y vigilancia la ejercerá la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.

ARTICULO 5o.- En lo no previsto por la Ley y el Reglamento, se aplicarán supletoriamente las demás leyes federales o de orden común, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho, la equidad, así como las bases y condiciones en que se otorgan las concesiones o permisos de zona federal marítimo terrestre o de los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas.

CAPITULO SEGUNDO

De los Terrenos Ganados al Mar

ARTICULO 6o.- Se entiende como terrenos ganados al mar, o a cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, aquella superficie de tierra que se encuentre entre los límites de la zona federal marítimo terrestre nueva y la original que existía antes de que por causas naturales o artificiales se descubran y ganen los terrenos.

Los terrenos a que se refiere el párrafo anterior, estarán bajo el control, administración y vigilancia de la Secretaría.

ARTICULO 7o.- Sólo podrán ejecutarse obras para ganar artificialmente los terrenos a que se refiere el artículo anterior, con la previa autorización de la Secretaría, con la intervención que corresponda a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las cuales determinarán conjuntamente la forma y términos para ejecutar dichas obras. En este caso la supervisión y Vigilancia de los trabajos estarán a cargo de la Secretaría.

Cuando se trate de obras portuarias o marítimas, la supervisión y vigilancia la ejercerá la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

ARTICULO 8o.- Cuando por causas naturales se descubran terrenos y se ganen al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas corresponde a la Secretaría realizar los estudios técnicos necesarios para identificar y deslindar dichos terrenos

ARTICULO 9o.- En la autorizaciones que se otorguen a particulares para realizar obras tendientes a ganar artificialmente terrenos al mar o cualquier otro depósito de aguas marítimas, deberán contenerse entre otros los siguientes datos:

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio de la persona a quien se otorga la autorización;

II.- Plazo para su realización;

III.- Condiciones técnicas que deban cumplirse;

IV.- Monto de la inversión que se efectuará;

V.- Uso o aprovechamiento que se propone para los terrenos que se ganen; y

VI.- Los demás requisitos que estime necesarios la Secretaría.

ARTICULO 10.- Una vez realizados los trabajos a que se refiere el artículo anterior, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría hará la declaratoria de que los terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, quedan comprendidos dentro del dominio público de la Federación de acuerdo con la Ley Esta declaratoria deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Dentro de los quince días siguientes a la publicación de la declaratoria, los terrenos deberán ser inscritos en el Registro Público de la Propiedad Federal y en el Registro Público de la Propiedad del lugar en que se ubiquen.

ARTICULO 11.- Los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, deberán preferentemente destinarse al servicio de las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. Estatal o Municipal, para el cumplimiento de los fines públicos a su cargo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando los terrenos no sean aptos para destinarse a fines públicos, la Secretaría podrá otorgar concesiones o permisos en favor de particulares, para su uso aprovechamiento o explotación.

Asimismo, previa su desincorporación del dominio público los terrenos podrán ser objeto de todos los contratos que regula el derecho común, con excepción del comodato y de las donaciones no autorizadas por la Ley. Los actos de administración o de disposición a que se refiere este párrafo se registrarán por las prescripciones de la Ley y se harán de acuerdo a las normas políticas, criterios y lineamientos que determine la Secretaría.

CAPITULO TERCERO

De la Administración y Control

ARTICULO 12.- Corresponde a la Secretaría, de acuerdo a las disposiciones que establece este Reglamento, realizar los trabajos técnicos necesarios para el

Levantamiento topográfico, deslinde y amojonamiento de la zona federal marítimo terrestre y de los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, estos trabajos deberán mantenerse actualizados.

ARTICULO 13.- Con apoyo en los trabajos a que se refiere el Artículo anterior la Secretaría integrará el catálogo de la zona federal marítima terrestre y de los terrenos dañados al mar o cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas.

ARTICULO 14.- La Secretaría formulará un registro de destinatarios, concesionarios y permisionarios de la zona federal marítimo terrestre o de los terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas. En el registro se consignará los datos siguientes.

I.- Nombre, denominación o razón social de los destinatarios, concesionarios o permisionarios;

II.- Superficie y ubicación del área de que se trate, precisando población, municipio y estado;

III.- Uso aprovechamiento o explotación objeto del destino, concesión o permiso;

IV.- Obras aprobadas o las existentes;

V.- Vigencia de la concesión o permiso:

VI.- Autorizaciones otorgadas en los términos del Reglamento; y

VII.- Los demás que para efectos administrativos estime necesarios la Secretaría.